白云大源“3·22”一般道路交通事故调查报告

2025年3月22日0时9分许，广州市白云区大源北路出大源中路北约636米处发生一起轻型自卸货车与无号牌两轮电动车发生碰压的交通事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，区政府成立了由区应急管理局（牵头）、区公安分局（区道安办）、区住房建设交通局、区总工会、大源街道办事处等相关单位组成的白云大源“3·22”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院和广州市公安局交通警察支队白云一大队派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过事故现场勘查、技术鉴定、询问调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，白云大源“3·22”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1.广州市惠锋土石方运输有限公司（以下简称“惠锋土石方

公司”），涉事粤 A1U0Y5 号轻型自卸货车所属单位，法定代表人：杨耀，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，地址：广州市白云区太和镇谢家庄河边东街 1 号 4 栋 102 室，经营范围：普通货物运输（搬家运输服务）;道路货物运输代理;联合运输代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;汽车租赁;汽车援救服务;代办汽车年审、过户手续等。该公司未取得《道路运输许可证》、《广州市建筑废弃物处置证》，有从业人员 59 人，有营运车辆 57 辆（其中 52 辆为挂靠车辆，5 辆为自有车辆）。

2. 吕志亮，男，35 岁，湖南汉寿人，粤 A1U0Y5 号轻型自卸货车实际所有人，事故发生时驾驶粤 A1U0Y5 号轻型自卸货车，驾驶证准驾车型：C1E，有效期至 2031 年 4 月 24 日。从 2023 年 7 月 1 日起，惠锋土石方公司与吕志亮签订《营运车辆管理服务合同》，吕志亮将粤 A1U0Y5 号轻型自卸货车挂靠在惠锋土石方公司运营，并担任该车驾驶员。事故发生后，经广州市公安局交通警察支队白云一大队检测，排除事故发生时涉酒、涉毒因素。

3. 邱双喜，男，61 岁，湖北仙桃人，事故发生时驾驶无号牌电动自行车（非机动车），在事故中受伤，后经医院抢救无效于 2025 年 3 月 26 日死亡。

（二）涉事车辆基本情况

1.粤 A1U0Y5 号轻型自卸货车，登记所有人为惠锋土石方公司，由吕志亮挂靠在惠锋土石方公司营运，使用性质：货运，核

定载质量：1495kg，检验有效期至2026年4月30日，交强险有效期至2025年3月31日，未取得《道路运输许可证》、《广州市建筑废弃物运输车辆标识》。事故发生后，经广东安盈痕迹司法鉴定所检验，该车制动性能、灯光性能合格，转向性能不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定，转向性能不合格。事故发生时该车装载建筑余泥，货重26840kg，超载约1695%，行驶速度介于40.3km/h至44.8km/h之间。

2.无号牌电动自行车，电机号：QZ350W48V20230500355，车架号：249822311003719，使用人：邱双喜。事故发生后，经广东安盈痕迹司法鉴定所检验，该车属于不符合国家标准的电动自行车，转向性能、灯光性能合格，制动性能不合格，事故发生时行驶速度约为11.5km/h。

（三）涉事车辆装载物情况

事发时，粤A1U0Y5号轻型自卸货车装载物为建筑余泥，由大源洞东二路64号化粪池维修改造产生。大源洞东二路64号承租人为施荣亨（男，68岁，广东广州人），该场地原建有仓库。施荣亨原将仓库出租给白云山制药分厂使用，后白云山制药分厂于2025年2月退租，施荣亨计划对仓库进行维修及补漏，再将仓库出租给某服装公司使用。期间，施荣亨发现仓库化粪池存在管道堵塞问题，于是请来工人对该化粪池进行维修和改造。化粪池维修改造共产生约35000kg建筑余泥，分两车载装运输，其中涉事粤A1U0Y5号轻型自卸货车装载运输26840kg。施荣亨

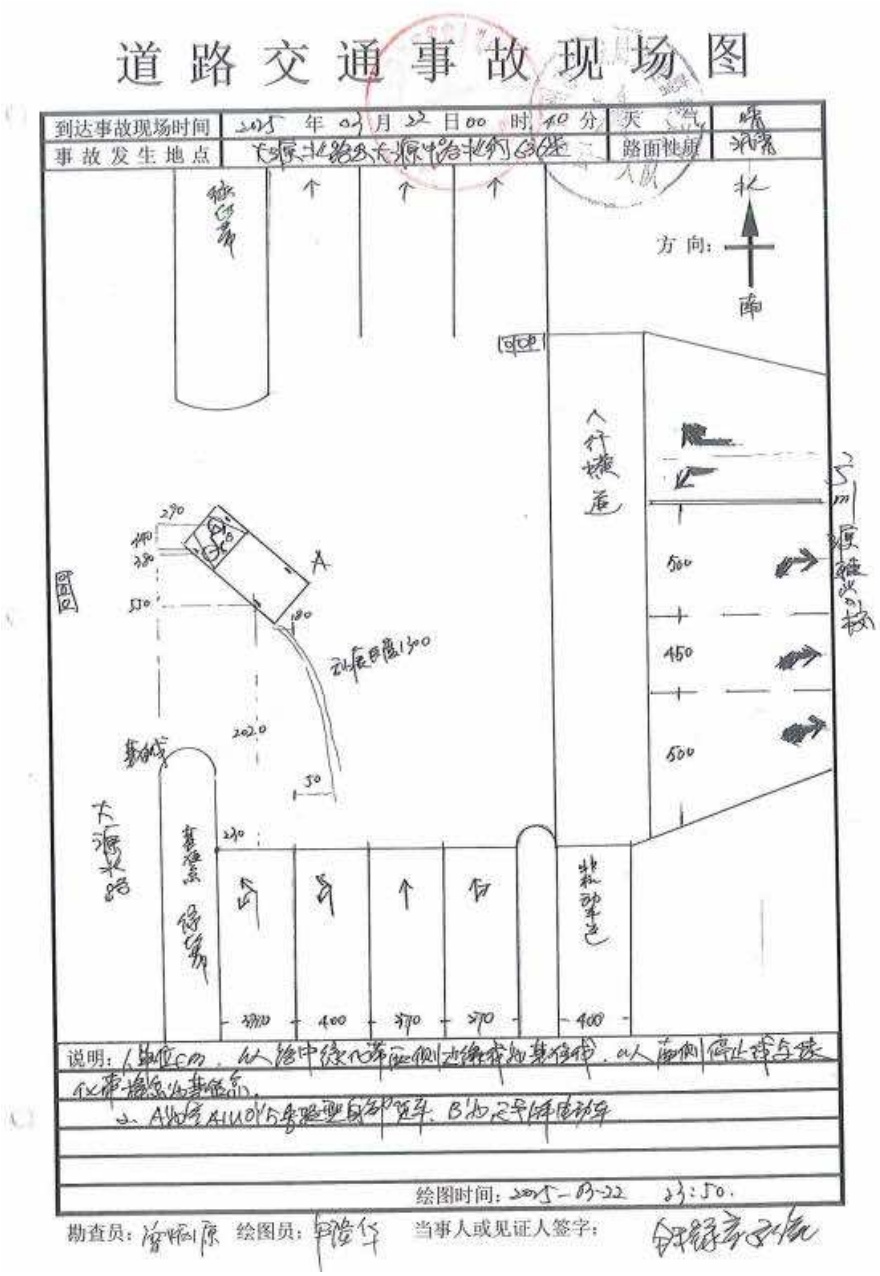
未办理《广州市建筑废弃物处置证》。

（四）事故发生单位安全管理情况

惠锋土石方公司设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员，建立了事故隐患排查治理制度、安全风险分级管控制度等安全生产管理制度，但未按照安全风险分级采取相应的管控措施、未采取措施发现并消除事故隐患、违法运输建筑废弃物。

（五）事故发生经过

2025年3月22日0时9分，吕志亮驾驶粤A1U0Y5号轻型自卸货车沿大源北路东侧路面靠中间以绿化带第二车道（左转掉头车道）由南往北行驶至出大源中路北约636米处（大源北路林安物流园路口）时，遇邱双喜驾驶无号牌电动自行车沿林安物流园出入口通道南侧路面最南侧车道（西往东方向车道）由东往西违反交通信号灯指示行驶至，结果，货车车头与电动自行车左侧车身发生碰撞，造成邱双喜受伤及电动自行车损坏的交通事故。后邱双喜经抢救无效于3月26日死亡。（事故现场如下图）



事故现场图

（六）事故现场基本情况

事发现场位于广州市白云区大源北路出大源中路北约636米，“T”字型路口，大源北路呈南北走向，中间以绿化带及石墩分隔东西两侧路面，路口以南的东侧路面设有4条机动车道

（绿化带以东第一、二车道为左转掉头车道，第三车道为直行车道，第四车道为直行右转车道）及1条非机动车道，路口东侧连接林安物流园出入口通道，该通道以石墩分隔南北两侧路面，双向共6车道，路口东侧、北侧均设有人行横道，路口北侧设有行人和非机动车通过路口指示标志，路口南侧约150米有限速50km/h限速标志，路口有交通信号灯控制，夜间有路灯照明。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡。事故发生后，经广州市公安司法鉴定中心鉴定，邱双喜符合因颅脑损伤死亡。

经核算，本起事故直接经济损失约126万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况

事故发生后，驾驶员吕志亮立即拨打了120和110电话。2025年3月22日0时40分，广州市公安局交通警察支队白云一大队四中队民警到达现场处置，2时12分处置完毕。120医护人员迅速到达现场，将邱双喜送至南方医院太和分院抢救，后于当日转至南方医科大学南方医院抢救，后经抢救无效于3月26日死亡。

事故发生后，广州市公安局交通警察支队白云一大队、人和镇人民政府、120医护人员均快速到场处置。经评估，本起事故应急处置得当，未造成次生事故。

（二）医疗救治和善后情况

120医护人员迅速到达现场，将邱双喜送至南方医院太和分院抢救，后于当日转至南方医科大学南方医院抢救，后经抢救无效于3月26日死亡。目前，涉事各方就善后事宜尚未达成一致。

三、事故原因分析

根据广州市公安局交通警察支队白云一大队出具的《道路交通事故认定书》（第4401111202500001 34号），根据现场勘查、当事人陈述、证人证言检验鉴定、视频资料和检验鉴定等证据证实：吕志亮驾驶机件不符合技术标准、载货超过核定载质量的机动车夜间上道路行驶时，未降低车速且在通过有交通信号灯控制并划有导向车道的交叉路口时，未按所需行进方向驶入导向车道，其过错是导致事故发生的一方面原因。邱双喜未佩戴安全头盔驾驶未经公安机关交通管理部门登记、不符合国家标准及制动器不符合非机动车安全技术标准的非机动车上道路行驶，违反交通信号灯指示通行，且未实行右侧通行，其过错是导致事故发生的另一方面原因。吕志亮的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[1]、第四十二条第二款[2]、第四十八条第一款[3]及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十一条

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第二款 夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款 机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

第（一）项[4]之规定。邱双喜的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十八条第一款和第三款[5]、第三十五条[6]、第三十八条[7]之规定及《广州市电动自行车管理规定》第二十五条第（四）项[8]之规定。

依照《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项[9]之规定，吕志亮承担事故同等责任，邱双喜承担事故同等责任。

四、有关单位存在的主要问题

（一）惠锋土石方公司在安全生产管理方面存在的问题

1.未按照安全风险分级采取相应的管控措施。涉事驾驶员吕志亮在事故中驾驶超载（超载约1695%）的机动车在夜间道路行驶时，在通过有交通信号灯指示的交叉路口时未降低车速行驶，未按所需行进方向驶入导向车道，承担此次事故的同等责任。惠锋土石方公司建立了安全风险分级管控制度，有对超载、超速等违法行为存在的安全风险进行了辨识，但未采取相应的管控措施。惠锋土石方公司存在未按照安全风险分级采取相应的管控措

[4]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十一条 机动车通过有交通信号灯控制的交叉路口，应当按照下列规定通行：（一）在划有导向车道的路口，按所需行进方向驶入导向车道；

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第十八条第一款 依法应当登记的非机动车，经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。第三款 非机动车的外形尺寸、质量、制动器、车铃和夜间反光装置，应当符合非机动车安全技术标准。

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条 机动车、非机动车实行右侧通行。

[7]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条 车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

[8]《广州市电动自行车管理规定》第二十五条第（四）项 驾驶电动自行车上道路行驶，应当遵守下列规定：（四）驾驶人和乘坐人规范佩戴安全头盔。

[9]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任：（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；

施的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[10]的规定。

2.未采取措施发现并消除事故隐患。事故发生后，经广东安盈痕迹司法鉴定所检验，粤 A1U0Y5 号轻型自卸货车转向直拉杆后球松旷，横拉杆左右球销松旷，方向盘最大自由转动量为 33.6°（标准≤25°），转向性能不符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。惠锋土石方公司建立了事故隐患排查制度，日常有对车辆进行隐患排查，但事故发生前未采取技术、管理措施及时发现并消除涉事粤 A1U0Y5 号轻型自卸货车存在转向性能不合格的事故隐患。惠锋土石方公司存在未采取管理、技术措施及时发现并消除涉事车辆转向性能不合格的事故隐患的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[11]的规定。

3.违法运输建筑废弃物。事发时，粤 A1U0Y5 号轻型自卸货车所装载运输物为建筑余泥，属于建筑废弃物。经查，惠锋土石方公司未办理《广州市建筑废弃物处置证》，涉事车辆未办理《广州市建筑废弃物运输车辆标识》。惠锋土石方公司存在未办理《广州市建筑废弃物处置证》运输建筑废弃物的行为，违反了《广州

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

市建筑废弃物管理条例》第九条[12]的规定。

（二）建筑废弃物源头单位存在的问题

施荣亨作为涉事车辆装载的建筑废弃物（余泥）排放人，存在未办理《广州市建筑废弃物处置证》排放建筑废弃物的行为，违反了《广州市建筑废弃物管理条例》第九条[13]的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不追究责任的人员

邱双喜，未佩戴安全头盔驾驶未经公安机关交通管理部门登记、不符合国家标准及制动器不符合非机动车安全技术标准的非机动车上道路行驶，违反交通信号灯指示通行，且未实行右侧通行，其过错是导致事故发生的另一方面原因，对事故的发生负同等责任。鉴于邱双喜在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）建议由公安部门处罚的人员

吕志亮，驾驶机件不符合技术标准、载货超过核定载质量的机动车夜间上道路行驶时，在通过有交通信号灯控制并划有导向车道的交叉路口时未降低车速行驶，未按所需行进方向驶入导向车道，其过错是导致事故发生的一方面原因，对事故的发生负同等责任。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第

[12]《广州市建筑废弃物管理条例》第九条 建筑废弃物的排放人、运输人、消纳人，应当依法向城市管理行政主管部门申请办理《广州市建筑废弃物处置证》，居民住宅装饰装修排放建筑废弃物的除外。
[13]《广州市建筑废弃物管理条例》第九条 建筑废弃物的排放人、运输人、消纳人，应当依法向城市管理行政主管部门申请办理《广州市建筑废弃物处置证》，居民住宅装饰装修排放建筑废弃物的除外。

二款[14]和第九十条[15]的规定，建议由广州市公安局对其给予处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

1.惠锋土石方公司，涉事粤A1U0Y5号轻型自卸货车及驾驶员所属单位，涉事建筑废弃物运输单位，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未采取措施发现并消除事故隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（四）项[16]和第一百零二条[17]的规定，建议由区应急管理局对其予以行政处罚；未办理《广州市建筑废弃物处置证》运输建筑废弃物，根据《广州市建筑废弃物管理条例》第五十八条第（一）项[18]和《广州市人民政府关于镇街综合行政执法的公告》（穗府〔2021〕9号）附件《广州市调整由镇街实施的综合行政执法职权事项目录》序号396[19]的规定，建议由大源街道办事处对其予以行政处罚。

2.施荣亨，涉事车辆装载的建筑废弃物（余泥）排放人，未办理《广州市建筑废弃物处置证》排放建筑废弃物，根据《广州

[14]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第二款 货运机动车超过核定载质量的，处二百元以上五百元以下罚款；超过核定载质量百分之三十或者违反规定载客的，处五百元以上二千元以下罚款。

[15]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（四）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的；

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[18]《广州市建筑废弃物管理条例》第五十八条 运输人违反本条例运输建筑废弃物，有下列行为的，由城市管理行政主管部门按照以下规定进行处罚：（一）违反本条例第九条规定，未办理《广州市建筑废弃物处置证》运输建筑废弃物的，依法采取措施予以制止，并处以十万元以上三十万元以下罚款；

[19]《广州市人民政府关于镇街综合行政执法的公告》（穗府〔2021〕9号）附件《广州市调整由镇街实施的综合行政执法职权事项目录》序号396 事项名称：对未办理《广州市建筑废弃物处置证》运输建筑废弃物的行政处罚；调整情况：调整由各镇街实施（南沙区除外）。

市建筑废弃物管理条例》第五十七条第（一）项[20]和《广州市人民政府关于镇街综合行政执法的公告》（穗府〔2021〕9号）附件《广州市调整由镇街实施的综合行政执法职权事项目录》序号392[21]的规定，建议由大源街道办事处对其予以行政处罚。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，防止类似事故发生，依照事故调查处理“四不放过”的原则，提出事故防范和整改措施建议如下:

（一）建议由区道安办牵头，组织、统筹做好全区预防道路交通事故综合工作，加强道路交通督导整治和交通安全宣传工作，增强群众交通安全意识。

（二）建议区住房建设交通局针对本起事故中暴露出来的问题，举一反三，全面加强道路运输行业监督管理，压实企业道路运输安全主体责任。

（三）建议区城市管理综合执法局要统筹全区建筑废弃物监督管理工作，强化建筑废弃物源头治理，加强指导对建筑废弃物违法排放、运输、消纳等环节的巡查执法，有效维护城市管理秩序和市容环境卫生。

---

[20]《广州市建筑废弃物管理条例》第五十七条 排放人违反本条例排放建筑废弃物，有下列行为的，由城市管理行政主管部门按照以下规定进行处罚：（一）违反本条例第九条规定，未办理《广州市建筑废弃物处置证》排放建筑废弃物的，责令限期补办，并对排放单位处以十万元以上三十万元以下罚款，对排放个人处以一万元以上五万元以下罚款;

[21]《广州市人民政府关于镇街综合行政执法的公告》（穗府〔2021〕9号）附件《广州市调整由镇街实施的综合行政执法职权事项目录》序号392 事项名称：对未办理《广州市建筑废弃物处置证》排放建筑废弃物的行政处罚；调整情况：调整由各镇街实施（南沙区除外）。

（四）建议大源街道办事处配合职能部门开展各项交通安全整治工作，加强交通安全社会宣传，提升辖区群众文明驾驶、安全出行意识；加强对建筑废弃物违法排放、运输、消纳等环节的巡查执法工作。

（五）惠锋土石方公司要认真吸取事故教训，深刻整改，对员工进行安全生产、文明驾驶教育和培训，督促驾驶员严格自觉遵守交通安全法律法规和各项规章制度，及时发现并消除驾驶员违规驾驶行为，深入开展安全风险管控和事故隐患排查治理工作，切实消除各类安全隐患，履行企业安全生产、交通安全主体责任，杜绝类似事故发生。（由区住房建设交通局负责督促落实）

(公开挂网时间:长期)